

1502881-85.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... menoridade relativa; f) redutor do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3; g) regime inicial aberto; h) PRD, nos termos do art. 44 do CP; h) recurso em liberdade; i) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é improcedente.

A materialidade delitiva do delito de tráfico ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Laudo provisório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502881-85.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502881-85.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308877/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 21357525 - 01º D.P. GUARULHOS, 3856/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2308877 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, cc art. 61, II, j, do Código Penal, porque no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 10:07 horas, na Rua Beleza, em concurso de agentes com o menor Cauã Kamon Teixeira Cavalcanti, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 148 eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 42,3g (quarenta e dois vírgula três gramas), bem como 40 porções de maconha, com massa líquida de 74,4 (setenta e quatro vírgula quatro gramas), conforme auto de apreensão às fls. 11 e laudo de constatação provisório às fls.

16/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo foi apurado, na data e local mencionados, o denunciado e o menor Cauã Kamon decidiram praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e, para tanto, deslocaram-se até o local dos fatos, levando consigo as drogas que foram mencionadas anteriormente. Ao chegar ao local, lá permaneceram, com a finalidade de vender os entorpecentes para eventuais usuários.

Ocorre que Guardas Municipais em diligências foram ao local e ingressaram na viela. Em dado momento, avistaram o denunciado e o adolescente e estes empreenderam fuga, mas foram posteriormente capturados.

Feita revista pessoal, logrou-se êxito encontrar com o denunciado 148 porções de cocaína e 40 porções de maconha. Já com o menor, foi encontrada a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais), sendo R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em notas diversas e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em moedas diversas.

Quando questionados, o denunciado e menor confessaram a traficância e que a quantia encontrada era proveniente da venda da droga.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado declarou que juntamente com o menor Cauã Kamon estava praticando o tráfico de entorpecentes na região do Taboão, quando foi preso por Guardas Municipais. Disse que ganharia R\$ 50,00 (cinquenta reais) para vender as drogas, sem saber declinar o nome da pessoa que entregou as substâncias para a venda (fls. 06). O menor apreendido também confessou a traficância realizada em conjunto com o denunciado EVANDRO (fls. 05).

Devidamente notificado (fl. 124), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 127/131).

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022 (fls. 134/136).

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas; ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu improcedência.

A defesa requereu: a) nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade das diligências praticadas pelos guardas municipais, que não têm poder de polícia; b) nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal, em razão da mera "atitude suspeita"; c) absolvição por falta de provas; d) pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e) reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão extrajudicial e da menoridade relativa; f) redutor do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3; g) regime inicial aberto; h) PRD, nos termos do art. 44 do CP; h) recurso em liberdade; i) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é improcedente.

A materialidade delitiva do delito de tráfico ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Laudo provisório (fls. 16/20), Laudo definitivo (fls. 111/113), Auto de prisão e flagrante (fls. 01/02), Auto de exibição/apreensão de (fls. 11/12), além da prova oral colhida.

Entretanto, quanto à autoria imputada ao réu, não restou demonstrada de forma satisfatória.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegalidade da prisão realizada pelos guardas civis metropolitanos. Como se sabe, a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer do povo, de modo que não há exceção em relação à guarda municipal. Além do mais, a Lei n. 13.022/2014, em seu artigo 5º, estabeleceu, como atribuições da Guarda Civil, entre elas: "IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; e XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário", de modo que não se afigura ilegal o procedimento levado e efeito no caso.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.

LEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. [...] 2. Não

há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". [...] (STJ, HC 402.793/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ19.10.2017); "TRÁFICCODEENTORPECENTES (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Nulidade processual. Inocorrência. Estado de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Inadmissibilidade. Medidas que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2049951-02.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Tristão Ribeiro, DJ 12.04.2018)

Em juízo, os guardas civis metropolitanos Robson Petrone e Paulo Braz da Silva alegaram que estavam em patrulhamento, quando avistaram duas pessoas, as quais tentaram fugir quando viram a viatura; cada um correu para um lado, mas foram detidos; com o maior foram encontradas drogas (maconha e cocaína); o menor possuía dinheiro em notas trocadas; os dois confessaram que estavam traficando.

Interrogado em juízo, o réu permaneceu em silêncio.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

A materialidade está evidenciada pela prova pericial, bem como pela quantidade de droga apreendida, e pela forma como estava essa substância acondicionada, dividida em pequenas porções prontas para a venda, tudo a deixar inteiramente inquestionável a destinação dessa substância para o comércio ilícito.

Porém, quanto à autoria, entendo que o conjunto probatório realizado sob contraditório não se mostrou suficiente a embasar um decreto condenatório.

Os depoimentos dos guardas civis, em que pese terem sido coesos em Juízo, não esclareceram o que ensejou a abordagem do acusado, que estaria acompanhado do menor, local conhecido por tráfico de drogas. Não foi observado nenhum ato de mercancia pelo acusado que pudesse justificar a abordagem. Não foram apresentadas outras testemunhas presenciais dos fatos.

Assim, em que a pese a materialidade estar comprovada, não restou demonstrado de forma segura que o acusado estivesse traficando as drogas encontradas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS LIMA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 28 de junho de 2022.

MARGEM DIREITA